**PROMUEVE DENUNCIA PENAL POR ESTAFA**

**Art. 172, 173 inc. 11 del Código Penal de la Nación**

Señor/a Fiscal:

**MATIAS FRIGERI**, DNI 41.103.991, CUIL 23-41103991-9, con domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio electrónico a los efectos de la presente, a V.S. respetuosamente se presenta y dice:

## I. OBJETO

Que vengo por la presente a formular **DENUNCIA PENAL** contra **CHAVES FRANCO MAXIMILIANO**, DNI 41.446.974, CUIL 20-41446974-5, con domicilio en Santa Fe 955, 8°B, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, por la presunta comisión de los delitos de **ESTAFA** (Art. 172 del Código Penal), **DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS** (Art. 173 inc. 11 del Código Penal), y delitos conexos que pudieran surgir de la investigación, solicitando se instruya la correspondiente investigación penal preparatoria.

## II. HECHOS

### A) Relación Comercial y Venta del Vehículo

El denunciante mantenía una relación comercial con el denunciado CHAVES FRANCO MAXIMILIANO (en adelante "CHAVES" o "TORO") desde aproximadamente junio de 2025, consistente en la venta de mercadería (reparaciones de dispositivos electrónicos y celulares iPhone) y la compraventa de un vehículo automotor marca **AUDI TT COUPE 1.8T FSI, dominio IRA464, año modelo 2010**, fabricado en Hungría, importado de Alemania, Motor CDA053616, Chasis TRUAC28J0A1004815.

El precio pactado por la venta del Audi TT fue de **DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE MIL (USD 19.000)**, a pagarse en cuotas mensuales

de USD 5.000 cada una, con inicio en junio de 2025.

**B) Pagos Realizados y Deuda Pendiente**

CHAVES realizó los siguientes pagos parciales vinculados al vehículo:

| Fecha | Concepto | Monto USD | Estado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CUOTA 1 — Descontada de deuda de reparaciones | 5.000 | Pagada |
| 16/07/2025 | CUOTA 2 — Cobrada antes de fecha (vencía ~25/07) | 5.000 | Pagada |
| 21/08/2025 | CUOTA 3 — Descontada de cuenta | 5.000 | Pagada |
| 30/09/2025 | CUOTA 4 — IMPAGA. Alegó "auto roto" | 5.000 | **IMPAGA** |

Total pagado por el vehículo: **USD 4.700** (tres cuotas de USD 5.000 descontadas de deuda comercial cruzada, más pagos parciales en efectivo y USDT por un neto de USD 4.700 aplicables al auto). Total adeudado: **USD 14.300**.

**C) Ardid y Engaño: Alegación Falsa de Vehículo "Destruido"**

A partir de septiembre-octubre de 2025, CHAVES comenzó a alegar que el vehículo Audi TT tenía graves problemas mecánicos ("auto roto", "perdió todo el aceite", "bujías destruidas"), utilizando esta excusa para suspender los pagos de las cuotas restantes. El 02/10/2025, envió fotografías de supuestas bujías destruidas alegando que "el auto tiene problemas desde el día 1" y que el denunciante "no hizo service".

**Sin embargo, la evidencia demuestra que estas alegaciones fueron falsas y constituyeron un ardid para evadir el pago de la deuda:**

**D) El Vehículo Nunca Estuvo "Destruido" — Pruebas de Circulación**

**1) Multas de tránsito (marzo-noviembre 2025):** El vehículo dominio IRA464 acumuló **16 infracciones de tránsito en CABA**, incluyendo evasión de peaje en autopistas, durante el período marzo-noviembre 2025 — el mismo período en que CHAVES alegaba que el auto estaba inutilizable. Las actas de comprobación incluyen: Q31986316, Q32996946,

Q33005707, Q33136024, Q33158003, Q33174013, Q33194279, Q35376691, Q35451523, Q35576279, Q35689193, G05014978, G05016404, G05194012, G05210610, G05403255. **(ANEXO IV)**

**2) Registros TelePASE (septiembre-octubre 2025):** El sistema TelePASE registró al dominio IRA464 circulando por autopistas en al menos **5 ocasiones en septiembre 2025** y **10 ocasiones en octubre 2025**, con tarifas de peaje abonadas y registros de hora y estación. **(ANEXO V)**

**3) Publicaciones en Instagram de Agustín Serrano:** El usuario **@agustinserrano.apple** (Agustín Serrano, autodescripto "Ejecutivo @novaiphones.sde") publicó videos manejando el Audi TT en Instagram:

> • **04/01/2026:** Video interior del Audi TT, logo Audi visible en volante (post instagram.com/p/DTHlB3TjgPD/)
>
> • **16/01/2026:** Video exterior del Audi TT negro con texto "MI PEOR ERROR FINANCIERO 😢 ", 206 likes (post instagram.com/p/DTk11uTDCfq/). Co-posteado con @doctorshine.

**4) Odómetro:** Una captura del tablero del Audi TT tomada de los videos de Serrano muestra **~121.037 km**. El vehículo tenía **118.000 km en la pre-entrega**. Es decir, se le agregaron **~3.000 km** al auto que CHAVES alegó estar "destruido" e inutilizable. **(ANEXO VI)**

**E) Transferencia Fraudulenta a Sociedad Pantalla**

Mientras alegaba imposibilidad de pago, CHAVES transfirió el vehículo Audi TT (dominio IRA464) a la sociedad **FOREVER 463 S.A.S.** (CUIT 30-71866892-8), con domicilio en Moreno 1781, San Miguel de Tucumán. Esta sociedad:

> • Fue inscrita el **31/07/2024** (NroIGJ N9FS53A64TXLI — IGJ Tucumán)
>
> • Adquirió el vehículo el **31/01/2025** a título oneroso
>
> • No registra actividad comercial conocida
>
> • Posee deuda bancaria: $2.147.000 (Banco Nación) + $358.000 (Banco Galicia) — BCRA Ene/2026

> • La cédula del vehículo venció el **31/01/2026** sin renovación
>
> • La RTO está vencida desde **25/02/2012**

La transferencia del vehículo a una SAS constituye una maniobra de **desbaratamiento de derechos acordados** (Art. 173 inc. 11 CP), ya que CHAVES dispuso del bien objeto de la obligación de pago pendiente, tornando imposible su embargo o recupero por parte del denunciante.

**F) Patrimonio Oculto del Denunciado — Capacidad de Pago Comprobada**

Mientras CHAVES alegaba no poder pagar la deuda, la evidencia demuestra un patrimonio considerable:

**1) Bienes registrales (DNRPA 09/03/2026):**

| Bien | Dominio | Titular desde | Estado |
|---|---|---|---|
| BMW 440i Sedán 2 puertas, año 2016/2017 | AD061SP | 04/09/2025 | Sin prenda, sin inhibiciones. **EMBARGABLE** |
| Yamaha YBR 125, año 2014 | 203KMA | 07/02/2018 | Sin cargas. **EMBARGABLE** |
| Audi TT Coupé (auto del caso) | IRA464 | 31/01/2025 (vía SAS) | Sin cargas. **EMBARGABLE** |

**(ANEXO II — Informes DNRPA)**

**2) Deuda bancaria que demuestra capacidad crediticia (BCRA Ene/2026):**

| Entidad | Monto (miles $) | Situación |
|---|---|---|
| Banco Santander Argentina S.A. | 20.780 | 1 — Normal |
| Banco de la Nación Argentina | 7.283 | 1 — Normal |
| Banco Supervielle S.A. | 6.378 | 1 — Normal |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 4.495 | 1 — Normal |

| | | |
|---|---|---|
| Banco Patagonia S.A. | 843 | 1 — Normal |
| Tarjeta Naranja S.A. | 109 | 1 — Normal |
| **TOTAL: ~$39.888.000 (Situación 1 — Normal desde dic/2023)** | | |

**(ANEXO III — Informe BCRA)**

### 3) Actividad comercial de gran escala (@mrwolf.cash):

> CHAVES opera como **@mrwolf.cash** en Instagram (cuenta verificada, 19.400 seguidores, 243 publicaciones). Su perfil declara:
>
> • "Distribuidor #1 en Argentina"
>
> • "Más de 30.000-50.000 unidades vendidas en 2025"
>
> • Red de 60+ empleados (foto grupal fiesta fin de año, 21/12/2025)
>
> • 100+ revendedores mensuales
>
> • Envíos a todo el país vía Andreani con tracking
>
> • BMW sedán, viaje a Dubai (jet ski frente a Burj Al Arab), ropa de lujo
>
> • Highlight de "CRYPTOS" en su perfil
>
> • Vinculación con Agustín Serrano: post colaborativo 25/05/2025, y Serrano tiene el Audi TT

**(ANEXO VI — Capturas Instagram)**

## G) Acuerdo de Devolución Incumplido

El 11/11/2025, ante el incumplimiento reiterado, las partes acordaron la devolución del vehículo y el pago de **USD 17.000** en tres tramos:

| Tramo | Fecha | Monto USD | Estado |
|---|---|---|---|
| 1° | 13/11/2025 | 5.000 | Pagó solo 4.700 (2.700 efectivo + 2.000 transferencia) |
| 2° | 05-06/12/2025 | 5.000 | **INCUMPLIDO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3° | 04-09/01/2026 | 7.000 | **INCUMPLIDO** |

Deuda pendiente tras el acuerdo: **USD 14.300** (USD 19.000 - USD 4.700 efectivamente recibidos).

### H) Red de Intermediarios

Los pagos se realizaron a través de múltiples personas, evidenciando una red de intermediarios que dificulta el rastreo de fondos:

> • Dianela Altamirano (Naranja X)
> • Diego Bracamonte (Naranja X)
> • Lautaro Palavecino (Naranja X)
> • Carla Núñez (Brubank)
> • Julián Solano Valdiviezo (Galicia)
> • Somarriba (BBVA)
> • Auad (Naranja X)
> • Valladares (Naranja X)
> • Rojas Alcocel (Naranja X)
> • "Sebas" (entrega efectivo)
> • "Alan" (recepción efectivo en Las Heras 1774)
> • Victoria Ferraris (transferencia Santander)

El uso sistemático de terceros para canalizar pagos es consistente con una operación comercial no registrada formalmente, lo cual podría configurar infracciones tributarias adicionales (Ley 24.769 — Régimen Penal Tributario).

## III. CALIFICACIÓN LEGAL

### A) Estafa — Art. 172 del Código Penal

*"Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño."*

Concurren los elementos típicos:

1. **Ardid o engaño:** CHAVES alegó falsamente que el vehículo estaba "destruido" e inutilizable para justificar el impago, cuando la evidencia demuestra que el auto circuló activamente (~3.000 km agregados, 16 multas, registros TelePASE, publicaciones en Instagram).
2. **Error en la víctima:** El denunciante fue inducido a creer que el auto tenía problemas mecánicos graves, aceptando renegociaciones desfavorables.
3. **Disposición patrimonial perjudicial:** El denunciante entregó un vehículo valuado en USD 19.000 y solo recibió USD 4.700.
4. **Beneficio patrimonial del autor:** CHAVES retuvo el uso del vehículo (a través de terceros) y evitó pagar USD 14.300.

**B) Desbaratamiento de Derechos Acordados — Art. 173 inc. 11 del Código Penal**

*"El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación..."*

CHAVES transfirió el Audi TT a FOREVER 463 S.A.S. (31/01/2025), sociedad sin actividad visible, tornando **imposible o incierto** el derecho del denunciante sobre el bien y el cumplimiento de la obligación de pago pactada. La transferencia a una persona jurídica distinta del deudor constituye un acto jurídico que desbarata los derechos del acreedor.

**C) Posibles Delitos Conexos**

- **Lavado de activos (Art. 303 CP / Ley 25.246):** Operación comercial de decenas de miles de celulares a través de cuentas de terceros, uso de USDT/crypto, sin registro formal visible.

- **Evasión tributaria (Ley 24.769):** Actividad comercial de gran volumen (30.000-50.000 unidades, 60+ empleados, 100+ revendedores) presumiblemente no declarada o sub-declarada.
- **Infracción cambiaria:** Operaciones en USD/USDT fuera del mercado formal de cambios.

## IV. PRUEBA

### A) Prueba Documental (se acompaña)

| Anexo | Descripción | Piezas |
|---|---|---|
| I | Conversaciones de WhatsApp entre las partes (capítulos 0-6) | 3.889 mensajes en 393 fragmentos |
| II | Informes DNRPA: dominio IRA464 (histórico), nominal CHAVES, nominal FOREVER 463 SAS, dominio AD061SP (BMW) | 4 informes |
| III | Informes BCRA: Central de Deudores CHAVES + FOREVER 463 SAS | 2 informes (28 páginas) |
| IV | Actas de comprobación — multas de tránsito CABA dominio IRA464 | 16 actas |
| V | Registros TelePASE — dominio IRA464 (septiembre y octubre 2025) | 15 registros de paso |
| VI | Capturas Instagram: @mrwolf.cash (Franco Chaves) y @agustinserrano.apple (Agustín Serrano) | 12 capturas + frames de video |
| VII | Comprobantes de transferencias bancarias y pagos | 39 transacciones documentadas |

### B) Prueba Informativa (se solicita)

1. Oficiar a la **DNRPA** para que informe titularidad actual e histórica del dominio IRA464 y AD061SP.

2. Oficiar a la **IGJ de Tucumán** para que informe sobre la inscripción, objeto social, socios, administradores y balances de FOREVER 463 S.A.S. (CUIT 30-71866892-8, NroIGJ N9FS53A64TXLI).
3. Oficiar al **BCRA** para que informe movimientos bancarios del CUIT 20-41446974-5 (CHAVES) y CUIT 30-71866892-8 (FOREVER 463 SAS) en los últimos 12 meses.
4. Oficiar a la **AFIP** para que informe inscripciones impositivas, declaraciones juradas y facturación de CHAVES y FOREVER 463 SAS.
5. Oficiar a la **UIF** (Unidad de Información Financiera) para que informe reportes de operaciones sospechosas vinculados a los CUIT mencionados.
6. Oficiar a **Meta Platforms Inc.** (Instagram) para que preserve y aporte registros de las cuentas @mrwolf.cash y @agustinserrano.apple.
7. Oficiar a **Andreani S.A.** para que informe envíos realizados a nombre de CHAVES o @mrwolf.cash.
8. Oficiar a **Binance** para que informe cuentas asociadas al CUIT/DNI del denunciado y movimientos en crypto.
9. Oficiar al **Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires** para que informe detalle completo de las 16 infracciones de tránsito labradas al dominio IRA464.

**C) Prueba Testimonial**

1. **AGUSTÍN SERRANO** (@agustinserrano.apple) — persona que actualmente utiliza el Audi TT. Declarará sobre cómo obtuvo el vehículo, su relación con CHAVES, y el estado mecánico real del auto.
2. **Intermediarios de pago** (Dianela Altamirano, Diego Bracamonte, Lautaro Palavecino, y demás) — declararán sobre su relación con CHAVES y los pagos canalizados.

**D) Prueba Pericial**

1. **Pericia contable:** Sobre las transacciones documentadas y movimientos bancarios para determinar el flujo de fondos y la deuda pendiente.

2. **Pericia informática:** Sobre los dispositivos de las partes para autenticar las conversaciones de WhatsApp, capturas de Instagram y transacciones.

## V. MEDIDAS URGENTES SOLICITADAS

Se solicita al Sr./Sra. Fiscal que disponga las siguientes medidas con carácter urgente:

1. **EMBARGO PREVENTIVO** sobre los siguientes bienes del denunciado:
    - BMW 440i, dominio AD061SP (titular CHAVES, sin cargas)
    - Yamaha YBR 125, dominio 203KMA (titular CHAVES, sin cargas)
    - Audi TT, dominio IRA464 (titular FOREVER 463 SAS — velo societario)
    - Cuentas bancarias: Santander, Nación, Supervielle, Galicia, Patagonia, Naranja (~$39.9M)
2. **INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES** de CHAVES FRANCO MAXIMILIANO (CUIT 20-41446974-5) y FOREVER 463 S.A.S. (CUIT 30-71866892-8).
3. **PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL:** Ordenar a Meta Platforms la preservación de las cuentas @mrwolf.cash y @agustinserrano.apple.
4. **INFORME IGJ TUCUMÁN** sobre FOREVER 463 S.A.S.: composición societaria, administradores, objeto social, balances.

## VI. CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO

| **Concepto** | **Monto USD** |
|---|---|
| Precio pactado vehículo Audi TT | 19.000 |
| Pagos recibidos (neto) | (4.700) |
| **Perjuicio patrimonial directo** | **14.300** |
| Intereses moratorios (desde 30/09/2025 al presente) | A liquidar |

| | |
|---|---|
| Gastos de informes DNRPA/BCRA | A liquidar |
| Honorarios profesionales | A liquidar |

## VII. DERECHO

Fundo la presente denuncia en los artículos 172 y 173 inciso 11 del Código Penal de la Nación; artículos 174, 177 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación; y demás normas aplicables.

## VIII. RESERVAS

Se hace expresa reserva de ampliar la presente denuncia, aportar nueva prueba, y constituirse en parte querellante en la oportunidad procesal correspondiente. Asimismo, se reserva el derecho de iniciar las acciones civiles correspondientes por cobro de pesos y daños y perjuicios.

## IX. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Se tenga por presentada la denuncia penal contra CHAVES FRANCO MAXIMILIANO.
2. Se instruya la investigación penal preparatoria correspondiente.
3. Se dispongan las medidas urgentes solicitadas en el Capítulo V.
4. Se libren los oficios indicados en la prueba informativa.
5. Se cite a declarar al denunciado y a los testigos propuestos.
6. Oportunamente, se requiera la elevación a juicio.

**Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.**

_____

MATIAS FRIGERI

DNI 41.103.991

Denunciante

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, _____ de _____ de 2026